

통 보

1. 제 목 : 국유농지 대부계약 관련 업무처리 부적정
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제21조 제1항 제1호 및 제6호에 따라 국유재산 관리업무의 조정 및 총괄 업무와 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 국유농지 대부면적 제한 미준수

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

2019. 3. 15. 기획재정부가 제정한 「국유농지 대부기준」¹⁾(이하 “기준”이라 한다) 제3조, 제5조에 따르면 국유농지를 대부 받으려는 자에게 수의 계약의 방법으로 대부하려는 경우 대부 면적(기존 대부 받은 면적 포함)은 1만㎡를 넘지 않는 범위에서만 가능하다고 되어 있고 입찰계약까지 포함하여 1인당 대부 총 면적은 6만㎡ 이내로 제한하도록 되어 있다.

1) (제정이유) 국유농지를 저렴하게 대부받은 자가 높은 임차료를 받고 재임대하는 등 불법 사용 문제가 대두됨에 따라, 재발 방지 등을 위해 수의계약 요건 등을 강화하고자 제정

따라서, 국유농지 대부계약을 하고자 하는 경우 대부 받으려는 자의 국유농지 대부 면적이 기준에서 정한 한도 범위에서만 계약(신규계약 또는 갱신계약)을 체결하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 기획재정부 기준 시행일 이후 광주전남지역본부에서 체결한 국유재산 대부계약과 관련하여 대부면적 제한기준 준수 여부를 점검한 결과

피대부자 ◇◇◇은 국유농지 대부 면적 제한 관련 기준 시행 당시 총 7건의 수의 대부계약을 통해 △△,△△△㎡(6필지) 상당의 국유재산을 경작용으로 사용하고 있었으므로, 기준 시행일 이후에는 ◇◇◇의 국유농지 수의 대부계약 면적이 1만㎡ 이내가 되도록 수의 방식의 대부계약(신규 또는 갱신)을 체결하면 안되었는데도, 2020. 4. 12. 대부계약 기간이 만료되는 ‘□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□’ 외 2필지(임, △,△△△㎡)에 대하여 2020. 3. 2. ‘국유재산 대부계약 만료 및 갱신 안내문’을 발송하였고 피대부자 ◇◇◇이 2020. 4. 5. 대부료를 입금하자 담당자는 2020. 5. 7. 수의로 대부 갱신계약을 체결하는 등

[표 16] 및 [별표 5] “국유농지 대부면적 제한 미준수 계약 명세”와 같이 수의계약의 방법으로 대부계약을 체결할 수 있는 면적 제한 기준인 1만㎡를 초과²⁾하여 대부계약을 체결한 사례가 총 90건(148필지)으로 확인되었다.

2) 총 대부면적 6만㎡를 초과한 계약건은 확인되지 않았음

[표 16] 국유농지 대부면적 제한 미준수 계약 현황

(단위 : 건, m²)

구 분*	합계	2019년				2020년	
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기
계약 건수	90	2	8	5	7	55	13
계약 필지 수	148	2	13	5	9	92	27
계약 필지 면적	350,869.4	3,223	17,897	10,620	24,299	260,516.4	34,314

* 기간 구분은 계약시작일 기준

한편, 광주전남지역본부에서는 국유농지 대부면적 제한기준 초과 여부를 개별 담당자가 확인하여 처리하는데는 어려움이 있다는 의견을 제시³⁾하였는데, 국유재산기획처에서 기획재정부 기준에 따른 제한면적 초과 계약을 방지하기 위해 2019. 2. 27. 국유재산관리시스템(이하 “국유BPM”이라 한다) 개선 조치⁴⁾를 한 바 있으나 국유BPM에 따른 제한 조치가 일부 미비⁵⁾하여 대부면적 제한기준을 초과하는 자에게도 대부계약이 일부 가능하였던 것으로 확인되었다.

다. 국유농지 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류 미징구

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

기준 제4조에 따르면 국유농지 대부계약을 갱신하려는 경우에는 피대부자로부터 실경작 여부를 확인할 수 있는 증빙 서류를 제출받도록 하고 있으며, 관련 서류를 제출하지 않은 경우에는 대부계약의 갱신을 거절할 수 있다.

3) 2020. 9. 18. 감사마감회의 시 의견 제시

4) 「국유농지 대부기준 변경안 BPM 반영 요청」(국유재산총괄부 - 880, 2019. 2. 27.)

5) 대부계약 체결은 6만m² 초과 건의 경우 시스템에서 제한되고 있었으나 수의계약 1만m² 초과 건의 경우 ‘대부받은 사람’ 기준의 누적 대부면적 합계가 아닌 ‘개별 물건단위 필지 면적’ 기준으로 제한되고 있었음(20. 9월 개선조치 완료)

따라서, 국유농지 대부계약을 갱신하는 경우에는 피대부자의 농지원부, 농업경영체 등록 확인서, 직불금 수령서 등 실경작 증빙 서류를 제출 받아 실경작 여부를 확인한 후 갱신 계약을 체결하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 광주전남지역본부에서 관리하는 국유농지에 대한 대부계약 갱신 업무 처리 적정성을 점검⁶⁾한 결과

2006. 11. 3. 국가귀속된 ‘□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□-□’ (답, △,△△△㎡) 소재 국유재산의 경우 2019. 11. 17. 대부계약(계약기간: 2014. 11. 18. ~ 2019. 11. 17.)이 만료 예정임에 따라 2019. 9. 30. 국유재산 대부계약 만료 및 갱신 안내서를 발송 하면서 피대부자의 실경작 여부를 확인할 수 있는 서류를 제출하도록 안내는 하였으나

피대부자가 농지원부, 직불금 수령서 등 실경작 증빙 서류를 제출하지 않고 대부료만 납부하였는데도 2019. 10. 7. 대부계약(계약기간: 2019. 11. 18. ~ 2024. 11. 17.)을 갱신하는 등 [별지 6] “국유농지 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류 미확인 명세”와 같이 총 237건(304필지)⁷⁾의 국유농지에 대하여 증빙 서류 제출을 통한 실경작 여부 확인 없이 기존 대부계약을 갱신 체결한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처에서는 국유농지 대부면적 제한기준에 따른 국유BPM의 제한 조치가 일부 미흡하였던 사실을 확인하고 조치 완료하였으며, 이미 체결된 계약 건에 대한 처리방안을 검토 하겠다고 하였다.

6) 농지원부, 농업경영체 등록확인서, 직불금 수령서 등 정식 서류 발급이 가능한 1,000㎡ 이상 국유농지 대부 건 중 연간 대부료가 20만 원 이상인 건을 점검

7) 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 6]로 첨부함

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 기획재정부「국유농지 대부기준」시행(2019. 3. 15.) 이후 12개 지역본부에서 체결된 국유농지 대부계약 중 제한면적 기준을 초과하여 체결된 계약 현황을 점검한 후 해당 계약 건에 대한 처리 방안을 마련하여 전 지역본부에 시행하시기 바랍니다.(통보)

[별표 5]

국유농지 대부면적 제한(수의) 미준수 계약 명세

(단위 : m²)

순번	계약 구분	소 재 지	계약기간 개시일	계약 면적	대부 계약자	총 대부면적
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14		“기재생략”				
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

순번	계약 구분	소 재 지	계약기간 개시일	계약 면적	대부 계약자	총 대부면적
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45		“기재생략”				
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						

순번	계약 구분	소 재 지	계약기간 개시일	계약 면적	대부 계약자	총 대부면적
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77		“기재생략”				
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						